



P U T U S A N

Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa II, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MHD. ARIF LUBIS alias ARIF;**
Tempat Lahir : Galang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/25 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sempurna Lingkungan VI, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II. Nama : **MUSLIM SIAHAAN alias HALIM;**
Tempat Lahir : Pulau Gambar;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/19 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 8 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MHD. ARIF LUBIS alias ARIF dan Terdakwa II. MUSLIM SIAHAAN alias HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MHD. ARIF LUBIS alias ARIF dihukum pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa II. MUSLIM SIAHAAN alias HALIM dihukum pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu-

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat kotor 100,22 (seratus koma dua dua) gram dan berat bersih 98,62 (sembilan puluh delapan koma enam dua) gram;

- 1 (satu) buah amplop;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BK 4391 HA;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 28 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MHD. ARIF LUBIS alias ARIF dan Terdakwa II. MUSLIM SIAHAAN alias HALIM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. MHD. ARIF LUBIS alias ARIF pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa II. MUSLIM SIAHAAN alias HALIM pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 100,22 (seratus koma dua dua) gram dan berat bersih 98,62 (sembilan puluh delapan koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah amplop;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- Uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BK 4391 HA;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1671/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 20 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 28 Mei 2025, yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Akta.Pid/2025/PN Srh *juncto* Nomor 1671/PID.SUS/2025/PT MDN *juncto* Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2025, Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Akta.Pid/2025/PN Srh *juncto* Nomor 1671/PID.SUS/2025/PT MDN *juncto* Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Srh yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dan atas nama Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 27 Oktober 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 30 September 2025 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 27 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 9 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2025, serta memori

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hukum acara kasasi dan tentang hukum pidana materiil, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa mengenai hukum pidana materiilnya, menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan, maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru, kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal VII angka 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengenai perubahan Pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah termasuk pasal yang dicabut sehingga

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku, namun berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah menghapus mengenai ancaman pidana penjara minimum khusus dan ancaman pidana denda minimum khusus, serta pidana penjara dan pidana denda menjadi bersifat kumulatif/alternatif, demikian pula berdasarkan Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada pokoknya menegaskan ancaman pidana penjara dan pidana denda yang semula bersifat kumulatif diubah menjadi kumulatif/alternatif;

- Bahwa Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan tidak berlaku dan diubah menjadi Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mana ancaman pidananya berupa pidana penjara dan pidana denda yang semula diancamkan secara kumulatif, diubah menjadi kumulatif/alternatif, serta penghapusan ancaman pidana minimum khusus;
- Bahwa karena ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, yakni Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dan Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire, tidak lebih menguntungkan bagi Para Terdakwa dibandingkan ancaman pidana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan tindak pidana yang dakwakan kepada Para Terdakwa yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasinya masing-masing selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa II pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dengan menjatuhkan pidana yang terlalu berat sehingga Terdakwa II memohon penjatuhan pidana yang seringannya yang memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang karenanya dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut bukan merupakan alasan kasasi sesuai Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak diperiksa di tingkat kasasi, sehingga beralasan dikesampingkan;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sei Rampah telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya yaitu:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026



- a. Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 100,22 (seratus koma dua dua) gram atau berat bersih 98,62 (sembilan puluh delapan koma enam dua) gram;
- b. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa II dan Terdakwa I sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BK 4391 HA dengan posisi Terdakwa II yang dibonceng oleh Terdakwa I;
- c. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa II dan Terdakwa I dari Saudara Anif dengan menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saudara Kincung yang dititipkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I, dimana Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut atas perintah Saudara Kincung.
- d. Bahwa upah yang diperoleh Terdakwa II dan Terdakwa I adalah berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bahan bakar minyak sepeda motor, sedangkan sisanya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah sebagaimana barang bukti dalam perkara *a quo*;
- e. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yang demikian menunjukkan keterlibatan aktif Para Terdakwa dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I, yakni dengan peran sebagai pihak yang bermufakat jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam jumlah yang cukup banyak yang setidaknya-tidaknya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk ketentuan pasal yang pembedaannya mengalami perubahan berdasarkan Pasal I dan Pasal II Ayat (5) huruf a beserta Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan menghapus ancaman pidana minimum dan pidana dendanya menjadi bersifat kumulatif/alternatif. Sedangkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan masih tetap berlaku berdasarkan Pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
- Bahwa terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang sejalan dengan Pasal 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam progres peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa"*, selanjutnya setelah membandingkan kedua peraturan undang-undang yang lama dan yang baru diketahui bahwa ketentuan yang baru ternyata lebih menguntungkan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara tanpa batasan pidana minimum dan tanpa pidana denda;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, penjatuhan pidana penjara oleh *judex facti* belum cukup mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang apabila melihat peran Para Terdakwa secara menyeluruh dihubungkan dengan jumlah dari berat Narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara *a quo* dan tidak adanya fakta

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026



yang menunjukkan keterlibatan Para Terdakwa sebagai bagian dari sindikat peredaran gelap Narkotika, maka untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara, penjatuhan pidana penjara terhadap Para Terdakwa perlu diperbaiki;

- Bahwa demikian juga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BK 4391 HA perlu dipertimbangkan kembali, di mana barang bukti tersebut dinilai tidak memiliki hubungan langsung yang signifikan dengan perbuatan Terdakwa I maupun Terdakwa II sebagaimana keterbuktian delik dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum, patut dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II ditolak dengan perbaikan pemidanaan dan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BK 4391 HA sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1671/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 20 Agustus 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 28 Mei 2025 tersebut harus diperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BK 4391 HA;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa II. MUSLIM SIAHAAN alias HALIM** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1671/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 20 Agustus 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 28 Mei 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BK 4391 HA, menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MHD. ARIF LUBIS alias ARIF** dan **Terdakwa II. MUSLIM SIAHAAN alias HALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun**;
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BK 4391 HA, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.** dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2026